

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3578/2531

พนักงานอัยการจังหวัดน่าน
นายราชันย์ หรือราชัญ กาช้าง

โจทก์
ล.

ป.อ. มาตรา 83

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ.2490 มาตรา 45, มาตรา 78

ป.นำเอาลูกระเบิดมือออกมาจากกระเป๋าทางเกง ย่อมแสดงว่าเป็นของที่ ป.นำมาเองอันแสดงถึงความเป็นเจ้าของแต่ผู้เดียว และตามสภาพที่เป็นลูกระเบิดมือลูกเดียวเป็นของมีไว้ผิดกฎหมายต้องซุกซ่อนไว้ การได้มารวมโดยอ้างถึงการใช้ก็ย่อมเป็นเรื่องตัวคนเดียว มีโอกาสที่จะมีร่วมกันได้ยาก เพียงแต่จำเลยได้รับลูกระเบิดมือที่ ป. โยนไปยังจำเลยแล้วโยนขึ้นฟ้าและโยนกลับไปให้ ป. แม้จะถือว่าเป็นการโยนเล่นด้วยกัน ก็ยังไม่พอถือว่าเป็นการร่วมมีลูกระเบิดมือกับ ป.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.๒๔๙๐ มาตรา ๕๕, ๗๘ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒, ๘๓ รับลูกระเบิดขว้างของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.๒๔๙๐ มาตรา ๕๕, ๗๘ ที่แก้ไขแล้ว จำเลยอายุ ๑๗ ปี ลดมาตราส่วนโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๔ กึ่งหนึ่ง คงจำคุก ๓ ปีบริบูรณ์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ในวันเกิดเหตุนายสุรัตน์พบจำเลยอยู่กับนายปราโมทย์ นายปราโมทย์นำลูกกระเบิดมือลูกระเบิดหนึ่งออกมาจากกระเป๋าทางเกงและโยนขึ้นไปบนอากาศหลายครั้งแล้วโยนให้จำเลยรับจำเลยรับแล้วโยนขึ้นไปบนอากาศครั้งหนึ่งแล้วโยนกลับไปให้นายปราโมทย์ ซึ่งโยนลูกกระเบิดมือเล่นอีกหลายครั้งจนตกลงไปที่พื้นดิน นายสุรัตน์ไปแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจ นายปราโมทย์เอาลูกกระเบิดมือไปซ่อนไว้ที่บริเวณ คับนาเจ้าพนักงานตำรวจไปยังที่เกิดเหตุ คับตนนายปราโมทย์และจำเลยไม่พบอะไรต่อเมื่อไปค้นที่บริเวณคับนาจึงพบลูกกระเบิดมือของกลาง แล้วได้ตามจับจำเลยกับนายปราโมทย์มาได้ ได้ดำเนินคดีแก่นายปราโมทย์เป็นอีกคดีหนึ่ง นายปราโมทย์ให้การรับสารภาพว่าลูกกระเบิดมือเป็นของตน ศาลพิพากษาลงโทษ คดีถึงที่สุดแล้วซึ่งเป็นข้อเท็จจริงตามทางนำสืบของโจทก์ เช่นนี้เห็นว่า โจทก์มิได้นำสืบข้อเท็จจริงใดที่แสดงว่าจำเลยได้ร่วมมือลูกระเบิดมือของกลางกับนายปราโมทย์ ที่ปรากฏจากทางนำสืบ

ของโจทก์ว่า นายปราโมทย์นำเอาลูกระเบิดมือออกจากกระเป๋าทางเกงยอมแสดงว่าเป็นของที่นายปราโมทย์นำมาเองอันแสดงถึงความเป็นเจ้าของแต่ผู้เดียว

ตามสภาพที่เป็นลูกกระเบิดมือลูกเดียวเป็นของมีไว้ผิดกฎหมายต้องซุกซ่อนไว้ การได้มารวมตลอดถึงการใช้ก็ย่อมเป็นเรื่องตัวคนเดียวมีโอกาสที่จะมีร่วมกันได้ยาก เพียงแต่จำเลยได้รับลูกกระเบิดมือที่นายปราโมทย์โยนไปยังจำเลยแล้วโดยนขึ้นฟ้าและโยนกลับไปให้นายปราโมทย์ แม้จะถือว่าเป็นการโยนเล่นด้วยกัน ก็ยังไม่ขอถือว่าเป็นการร่วมมือลูกกระเบิดมือของกลางกับนายปราโมทย์ นอกจากนี้นายปราโมทย์ถูกฟ้องและได้รับสารภาพว่าลูกกระเบิดมือเป็นของตนและได้มาเป็นพยานจำเลยเบิกความในทำนองว่านายปราโมทย์เป็นเจ้าของลูกกระเบิดมือของกลางแต่ผู้เดียว พยานหลักฐานโจทก์จึงไม่พอพียงว่าจำเลยมีลูกกระเบิดมือของกลาง

พิพากษายืน

(นิเวศน์ คำผอง-นิเวศน์ คำผอง-มงคล เปาอินทร์)

ศาลจังหวัดน่าน - นายจิรพงษ์ ทัศนไยยม

ศาลอุทธรณ์ - นายสนิท นิติธรรมาศ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ